

CÓDIGO DO TRABALHO

Excerto — Capítulo VII: Cessação do Contrato de Trabalho (Artigos 340.º a 401.º)

Aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (texto consolidado — última actualização: Lei n.º 13/2023, de 3 de abril)

SECÇÃO I — Modalidades de Cessação

Artigo 340.º — Formas de Cessação do Contrato de Trabalho

O contrato de trabalho pode cessar por: a) Caducidade; b) Revogação; c) Resolução; d) Denúncia; e) Despedimento colectivo; f) Despedimento por extinção do posto de trabalho; g) Despedimento por inadaptação.

SECÇÃO II — Despedimento por Justa Causa

Artigo 351.º — Justa Causa de Despedimento

1. Constitui justa causa de despedimento o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho.

2. Constituem, nomeadamente, justa causa de despedimento os seguintes comportamentos do trabalhador: a) Desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis hierarquicamente superiores; b) Violação de direitos e garantias de trabalhadores da empresa; c) Provocação repetida de conflitos com trabalhadores da empresa; d) Desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida, das obrigações inerentes ao exercício do cargo ou posto de trabalho que lhe seja confiado; e) Lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa; f) Falsidade de declarações relativas à justificação de faltas ou para a obtenção de prestações indevidas.

Artigo 329.º — Caducidade do Direito ao Procedimento Disciplinar

1. O procedimento disciplinar deve ser instaurado nos 60 dias subsequentes àquele em que o empregador, ou o superior hierárquico com competência disciplinar, teve conhecimento da infracção, sob pena de caducidade.

2. O procedimento disciplinar prescreve ao fim de um ano contado da data em que a infracção foi praticada, excepto se os factos constituírem igualmente crime, caso em que são aplicáveis os prazos prescricionais da lei penal.

SECÇÃO III — Consequências do Despedimento Ilícito

Artigo 381.º — Ilicitude do Despedimento

O despedimento é ilícito, nomeadamente, quando: a) For declarado verbalmente; b) Não for precedido do respectivo procedimento; c) Se basear em motivo político, ideológico, étnico ou religioso; d) O motivo justificativo invocado for considerado improcedente.

Artigo 389.º — Efeitos da Ilicitude do Despedimento

1. A declaração de ilicitude do despedimento determina: a) A obrigação de reintegrar o trabalhador no mesmo estabelecimento da empresa, sem prejuízo da sua categoria e antiguidade; b) O

pagamento de indemnização correspondente a todos os salários que o trabalhador deixou de auferir desde o despedimento até ao trânsito em julgado da decisão do tribunal, deduzidos os montantes que o trabalhador aufera com a cessação do contrato e os que aufera com outra actividade profissional exercida em substituição da anterior.

Artigo 391.º — Substituição da Reintegração por Indemnização

1. Em substituição da reintegração, o trabalhador pode optar por uma indemnização, cujo valor, fixado entre 15 e 45 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo ou fracção de antiguidade, é determinado pelo tribunal em função do valor da retribuição e do grau de ilicitude decorrente da ordenação estabelecida no artigo 381.º, não podendo ser inferior a três meses de retribuição base e diuturnidades.

2. A opção prevista no número anterior deve ser exercida na audiência de julgamento, antes do encerramento da discussão.

Artigo 394.º — Resolução pelo Trabalhador com Justa Causa

1. O trabalhador pode fazer cessar imediatamente o contrato quando ocorra justa causa, designadamente: a) Necessidade de cumprimento de obrigação legal incompatível com a continuação do contrato; b) Falta culposa do pagamento pontual da retribuição; c) Violação culposa das garantias legais ou convencionais do trabalhador; d) Aplicação de sanção abusiva; e) Falta culposa de condições de segurança e saúde no trabalho.